

0006829-12.2022.8.26.0071

Classe: Reabilitação

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Daniele Mendes de Melo

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... - Assunto

Reabilitação - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Requerente

Alcides Ponciano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por ALCIDES PONCIANO às fls. 02/03.

Sustenta que todos os requisitos previstos nos artigos 93 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bela Vista - CEP 17060-250, Fone: (14)3232-1855, Bauru-SP -

E-mail: bauru2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

0006829-12.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Reabilitação - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Requerente

Alcides Ponciano

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniele Mendes de Melo

Vistos.

Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por ALCIDES PONCIANO às fls. 02/03.

Sustenta que todos os requisitos previstos nos artigos 93 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal foram preenchidos.

Documentados juntados às fls. 04/08.

A pedido do representante do Ministério Público, foi juntada aos autos a certidão de execução criminal (fls. 16/17).

Após a juntada, o representante do Ministério Público não se opôs ao pedido (fls. 20).

É o relatório.

D E C I D O.

Observo que os requisitos previstos no artigo 94 do Código Penal, bem como no artigo 744 do Código de Processo Penal restaram observados.

Por sentença proferida em 03 de dezembro de 2012, o requerente foi condenado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, a cumprir 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime fechado. A sentença condenatória foi confirmada pelo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

A certidão de execução criminal de fls. 16/17 informa que o cumprimento integral da pena ocorreu em 23/11/2017, julgando extinta a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente, o que comprova que nesta data já se deu o decurso dos prazos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal para o requerimento da reabilitação.

Consta ainda que o requerente tem domicílio fixo e não praticou qualquer outra conduta que o desabone, demonstrando bom comportamento público e privado.

Deste modo, concedo a reabilitação criminal a ALCIDES PONCIANO, para o fim de assegurar-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e condenação, na forma do artigo 93 do Código Penal.

A condenação não será mencionada na folha de antecedentes do reabilitado, nem em certidão extraída dos livros do juízo, salvo quando requisitadas por juiz criminal (art. 748, do CPP).

Decisão sujeita ao reexame necessário, fica interposto recurso de ofício, nos termos do que dispõe o art. 746, do CPP.

P.R.I.C.

Bauru, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA